

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1183/2541

บริษัทมหกิจเทรดเดอร์บริการ จำกัด

โจทก์

บริษัทไทย-มุสลิม ฮาลาลฟู้ด

คอมเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132 (3)

การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความผู้มรณะนั้น แม้จะ ร้องขอเข้ามาเมื่อเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่คู่ความ ฝ่ายนั้นมรณะก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ประกอบด้วยมาตรา 132(3) บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 5 ได้มรณะในระหว่าง การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้สั่งจำหน่ายคดีจนกระบวนการพิจารณาได้ผ่านจากชั้นศาลอุทธรณ์มาเป็นกระบวนการ พิพิจารณาชั้นศาลฎีกา และ ว. ผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 5 ได้ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 5 แล้วเช่นนี้ แม้จะร้องขอเข้ามาเมื่อเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 5 มรณะและเป็นการมรณะในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็ตามแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกของจำเลยที่ 5 ศาลฎีกาอนุญาตให้ ว. เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 5 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ที่ 12 และ ที่ 13 ร่วมกันชำระเงิน 6,333,808 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 11

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 ฎีกา

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกับจดรายงานกระบวนการพิจารณาว่าศาลฎีกาตรวจสำนวนแล้วปรากฏว่าคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 ลงชื่อโดยนายสัญญาจร ประทุมวงษ์ ทนายความซึ่งจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 ไม่ได้ให้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา แต่นายสัญญาจรได้ดำเนินกระบวนการพิจารณามาตั้งแต่ในศาลชั้นต้นจนถึงการยื่นฎีกา พฤติการณ์เชื่อว่าจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 ได้แต่งตั้งให้นายสัญญาจรเป็นทนายความผู้มีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาได้โดยรวมถึงการอุทธรณ์และฎีกาด้วย ฉะนั้น เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 ดำเนินการแต่งตั้งให้ นายสัญญาจรเป็นทนายความผู้มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาให้ถูกต้อง เสียก่อน อนึ่ง ปรากฏตามรายงานการเดินทางลงวันที่ 21 มีนาคม 2539 ว่าจำเลยที่ 5 ถึงแก่กรรมแล้ว ฉะนั้นให้ศาลชั้นต้นไต่สวนข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 5 ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากจำเลยที่ 5 ถึงแก่กรรมจริง ให้งดอ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบถามคู่ความเรื่องคู่ความแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46

ศาลชั้นต้นปฏิบัติตามรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว และจดรายงานกระบวนการพิจารณาว่า นายวิสูตร ฮานาฟี ยื่นคำร้องลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 ว่า จำเลยที่ 5 ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2535 นายวิสูตร ฮานาฟี ผู้ร้องเป็นผู้จัดการ

มรดกของจำเลยที่ 5 ตามคำสั่งศาล ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 5 ผู้ตายสำเนา คำร้องดังกล่าวให้โจทก์แล้วโจทก์แถลงรับว่า จำเลยที่ 5 ถึงแก่ความตายจริงแต่ขอ คัดค้านการขอเข้ารับมรดกความว่า จำเลยที่ 5 ถึงแก่ความตายเมื่อปี 2535 ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จนกระทั่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนให้จำเลย ที่ 5 รับผิดชอบผ่านมา 5 ปีแล้ว จึงล่วงเลยเวลาที่จะขอเข้ารับมรดกความแทนที่ จำเลยที่ 5 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 จึงขอให้ศาล จำหน่ายคำฎีกาของจำเลยที่ 5 ออกจากสารบบความ และให้พิพากษายืนในส่วนของ จำเลยที่ 5 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และให้ถือว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบนั้นถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องขอยื่นมรณบัตรของนายฟานาฟี กับ สำเนาคำสั่งศาลคดีหมายเลขแดงที่ 8967/2535ของศาลแพ่งที่ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการ มรดกของนายฟานาฟีจำเลยที่ 5 ผู้ตาย ผู้ร้องและโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน สำหรับกรณีที่ศาลฎีกาให้ดำเนินการให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 แต่งตั้งให้นาย สัญจร ประทุมวงศ์ เป็นทนายความผู้มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาให้ถูกต้องนั้นในวันนี้ได้ยื่นใบ แต่งทนายของจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 10 แล้ว โดยกรณีของ จำเลยที่ 5 ผู้ลงชื่อแต่ง ตั้งทนายคือนายวิสูตร ฮานาฟี ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 5 ผู้มรณะ จึง ให้งดการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาไว้ก่อน และให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนพร้อมของคำ พิพากษาศาลฎีกาส่งให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องขอรับมรดกความแทนที่เสีย ก่อน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความผู้ มรณะนั้น แม้จะร้องขอเข้ามาเมื่อเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ ก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ประกอบด้วยมาตรา 132(3) บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้และ แม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 5 ได้มรณะในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้สั่งจำหน่ายคดี จนกระบวนการพิจารณาได้ผ่านจากชั้นศาลอุทธรณ์มา

เป็นกระบวนการพิจารณาชั้นศาลฎีกา และนายวิสูตร ฮานาฟีผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 5 ตามคำสั่งศาล ได้ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 5 แล้ว เช่นนี้ แม้จะร้องขอเข้ามาเมื่อเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 5 มรณะและเป็นการมรณะในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็ตามแต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกของจำเลยที่ 5 เห็นสมควรอนุญาตให้นายวิสูตรเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 5 ได้

อนุญาตให้นายวิสูตร ฮานาฟี ผู้ร้อง เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 5 ผู้มรณะ
ได้"

(อมร วีรวงศ์-สุนิทร นักวิเชียร-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ